

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

VIVIAN VANELY CASTRO, et als.

Peticionaria

EX PARTE

CASO NÚM: CA2025RF00659

SALA: 407

SOBRE: PARTICIÓN HERENCIA

INFORME FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Ministerio Público, representado por la Procuradora de Asuntos de Familia que suscribe, quien muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. En el presente caso, el Honorable Tribunal señaló vista sobre Autorización Judicial para el 4 de marzo de 2026.
2. Durante la referida vista, convertida por el Honorable Tribunal en una vista de estatus, se discutieron varios asuntos en cuanto a los documentos presentados por la parte peticionaria y las alternativas para poder llevarse a cabo la división o liquidación de comunidad de bienes hereditarios solicitada en la Petición de Autorización Judicial.
3. Se informó al Honorable Tribunal en esa fecha, que el representante legal de la parte Peticionaria y la Procuradora de Asuntos de Familia que suscribe, en representación del Ministerio Público, se reunirían con el propósito de revisar los documentos y evaluar las alternativas.
4. En cumplimiento con lo acordado, se celebró la reunión en la cual se discutió detalladamente el propósito de las peticionarias y los acuerdos alcanzados entre las herederas.
5. Según se desprende de la Petición presentada en el caso, el caudal hereditario está compuesto por una suma líquida, actualmente depositada en dos cuentas bancarias y consignaciones en el tribunal y por un bien inmueble.
6. Las Peticionarias han acordado y solicitado al Tribunal, que se autorice que la participación correspondiente a la menor de edad sea satisfecha en su totalidad de la porción líquida del caudal, la cual será debidamente consignada en el Tribunal para su protección.

7. Por otro lado, se ha informado que las partes han acordado la forma en que se distribuirá la cantidad líquida restante y que la propiedad inmueble será adjudicada a una de las herederas, quien es madre de la menor.
8. Según lo dialogado, debido a que el valor del inmueble excede la participación hereditaria correspondiente a dicha heredera, en el cuaderno particional será incluido el crédito a favor de las otras dos herederas por la cantidad del exceso en la adjudicación. Dicha deuda será expresamente reconocida y así también, el acuerdo en cuanto al término para efectuar el pago de esta.
9. A tenor con lo anterior, puntualizamos que resulta necesario que la parte peticionaria presente el correspondiente cuaderno particional firmado y juramentado por todas las herederas y por el padre de la menor en representación de esta, el cual debe incluir, sin limitarse:
 - a. Inventario y avalúo detallado de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el caudal hereditario. Con relación al bien inmueble, se deberá incluir la descripción registral del mismo.
 - b. La relación completa de las deudas y/o cargas hereditarias, si alguna.
 - c. La operación de partición, en la cual se deduzcan las deudas y cargas del caudal. Por ejemplo, los gastos de honorarios de abogado, gastos legales y todos los gastos de la partición, junto con la evidencia acreditativa.
 - d. La adjudicación específica, detallando el haber o cuota que corresponde a cada heredera; y
 - e. La especificación en cuanto a la participación exacta de la menor para su debida consignación en el Tribunal.
10. En este caso, el valor del bien inmueble que forma parte del caudal hereditario fue determinado mediante un informe de tasación, preparado por el perito tasador Luis A. Rolón García.
11. Según se ha expresado, se solicita que dicho inmueble sea adjudicado a una de las herederas, mayor de edad, utilizándose el valor consignado en la referida tasación, para determinarse el valor total del caudal hereditario, calcular la participación hereditaria correspondiente a la menor y para establecer la cantidad cuya consignación judicial se solicita a favor de esta.
12. Toda vez que el valor adjudicado al inmueble constituye un elemento determinante para fijar la participación económica de la menor en la herencia, resulta indispensable que se cuente con la prueba respecto al método y fundamentos utilizados para dicha valoración.
13. La comparecencia del perito tasador resulta particularmente necesaria en este caso, cuando la tasación constituye la base directa para la

determinación de la suma que habrá de sustituir la participación propietaria de la menor en el bien inmueble.

14. Durante la vista celerada el pasado 4 de marzo de 2026, se mencionó, además, que la parte peticionaria había solicitado una certificación registral de la propiedad, la cual no había sido recibida. Deberá presentarse dicho documento.

15. Por otro lado, el Sr. Jaime Oscar Ayuso Rosado, padre de la menor de edad, quien ostenta patria potestad sobre su hija, deberá también comparecer a la vista y estar en posición de testificar en torno a la necesidad, utilidad y conveniencia para el menor, de la transacción para la cual se solicita autorización judicial.

POR TODO LO CUAL, se solicita al Honorable Tribunal: (1) que tome conocimiento de lo aquí expuesto ; (2) se conceda término a la parte peticionaria para presentar los documentos aquí solicitados; (3) además de la comparecencia de todas las partes, se ordene la comparecencia del perito tasador y del padre de la menor, a la vista que en su día señale el Honorable Tribunal; y (3) emita cualquier otro pronunciamiento que en Derecho corresponda.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En Fajardo, Puerto Rico hoy 24 de marzo de 2026.

f/Raquel López Fernández
Procuradora de Asuntos de Familia
RUA: 15,088
Procuraduría de Asuntos de Familia de Humacao
PO Box 8958
Humacao, PR 00792
(787) 852-6700 Ext. 4253
Email: raquel.lopez@justicia.pr.gov